

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN

Document fictif, à des fins de test.

Enregistrée au greffe le 30 juin 2026 sous le n° 2602345-1

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

POUR : M. Damien ROUSSEL, né le 2 septembre 1984, demeurant 17 chemin du Moulin, 76000 Valmont-sur-Orne,

Requérant,

Ayant pour avocat : Me Julien FABRE, avocat au barreau de Rouen, 4 place du Vieux-Marché, 76000 Rouen.

CONTRE : l'arrêté n° 2026-1180 du 12 mai 2026 par lequel le préfet de Valmont a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Défenderesse : la préfecture de Valmont.

I. FAITS

Le 9 mai 2026, aux alentours de 23 h 30, M. ROUSSEL a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie sur la route départementale 910, alors qu'il conduisait le véhicule immatriculé AB-123-CD. Le taux relevé, de 0,62 mg/L d'air expiré, est contesté.

Son permis a été retenu immédiatement. Par arrêté du 12 mai 2026, notifié le 13 mai 2026, le préfet a suspendu son permis pour quatre mois, jusqu'au 9 septembre 2026.

M. ROUSSEL est technicien de maintenance itinérant : la suspension le prive de la possibilité d'exercer son activité.

II. DISCUSSION

Sur la recevabilité. La présente requête est introduite dans le délai de recours.

Sur la légalité de l'arrêté.

Premier moyen : vice de procédure. M. ROUSSEL n'a jamais été informé de son droit de demander un second contrôle de son taux d'alcoolémie.

Deuxième moyen : irrégularité du contrôle. L'administration ne justifie pas que l'éthylomètre utilisé avait fait l'objet de la vérification périodique requise à la date du contrôle.

Troisième moyen : erreur de fait. L'arrêté situe l'infraction à une heure qui ne correspond pas aux circonstances du contrôle.

Quatrième moyen : disproportion. Une suspension de quatre mois est disproportionnée au regard de la situation professionnelle du requérant.

III. CONCLUSIONS

PAR CES MOTIFS, le requérant conclut à ce qu'il plaise au tribunal :

1. **d'annuler** l'arrêté n° 2026-1180 du 12 mai 2026 ;
2. **de mettre à la charge** de l'État la somme de **1 200 €** au titre des frais de procédure.

Fait à Rouen, le 30 juin 2026.

Me Julien FABRE, avocat (signé)